

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1478/2532

นางวรรณิ กฤตยานวัช

โจทก์

บริษัทไทยแลนด์ฟิชเชอร์รี่โกลด์สตอเรจ

จำกััด

จำเลย

นายสกันธ์ อสุณี ณ อยุธยา ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 114)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,059,137 บาทพร้อมกับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 624,337 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111,110)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ

89,101)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว หากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

พิจาระห์แล้ว หากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ